

宁夏大学中卫校区设备采购项目合同

委托编号: 2019NCZ000805W

竞价编号: 20190424JJ0002W

买方: 宁夏大学中卫校区

电话: 13709579848

卖方: 宁夏讯达信息技术有限公司

电话: 0951-6018949

买方通过宁夏政府采购机构组织的招标采购方式, 经过用户比对并经采购机关确认, 决定将本项目政府采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任, 依据招标文件及《经济合同法》, 买卖双方同意按如下条款签订本合同:

一、 合同货物的名称、规格型号和数量

序号	货物名称	品牌型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	音视频播放设备	漫步者 R1200TII	30	350.00	10500.00	
2	音视频播放设备	APORO 阿波罗 2.4G 无线麦克风	100	148.00	14800.00	
合计	大写: 贰万伍仟叁佰元整				¥25300.00	

二、合同总金额

合同货物的总金额计: 贰万伍仟叁佰元整, 小写¥: 25300.00。该价格以人民币为货币单位, 此价格包含货物包装、运输保险费用及安装调试培训费。

三、交货期、交货地点

1、交货期: 交货期为合同签订确认后 7 个工作日内。

2、交货方式及地点: 快递运输至宁夏大学中卫校区。

四、质量标准

中标设备必须达到招投标技术文件、投标承诺与技术参数的要求。

五、包装要求

2、保修期内若出现因产品质量问题引起的故障，请及时与卖方联系，卖方将予以免费维修、更换零部件。

3、以下情况不在免费保修之列，但仍保证提供有偿的维修服务：

(1) 用户自行拆卸或维修引起的损坏；

(2) 未按规定操作或保管引起的损坏；

(3) 自然灾害电网故障导致的损坏；

九、违约条款

1、卖方违约责任

(1) 卖方逾期交货的，每日按逾期交货金额的千分之一向买方支付违约金，但卖方所支付的违约金不超过逾期交货金额的 5 %。逾期超过 10 日的，买方有权解除合同，卖方应返还买方已支付的全部费用，且卖方应向买方支付合同总价款 20% 的违约金。

(2) 卖方交付货物规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同约定的，若买方同意接受，则双方可重新协商合同价款；如果买方不同意接受，卖方应根据货物的具体情况负责补齐、包换或包修，并承担修理、更换而支付的实际费用。经维修、更换仍不能达到合同目的的，买方有权解除合同，卖方应返还买方已支付的全部费用，且卖方应向买方支付合同总价款 20% 的违约金。

(3) 如因货物制造商或供应给卖方货物的供货商的原因致使卖方逾期交货的，买方同意卖方不承担违约责任。

(4) 在卖方送货和卖方代办托运的交货方式中，如因买方错误告知交货地点和接货人，致使卖方无法按时送达，卖方除不承担任何责任外，还有权要求买方赔偿因此给卖方造成的相关损失。

2、买方违约责任

(1) 买方逾期付款的，自逾期之日起，每日须按逾期支付的款项金额的千分之一的标准向卖方支付违约金，但买方所支付的违约金不超过逾期付款金额的 5 %；逾期 30 天仍未付清货款的，买方须向卖方支付合同总价款 20% 的违约金，同时，卖方保留解除本合同的权利。

(2) 由于此批货物是卖方专为买方而准备的，买方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括买方中途退货等），视为买方单方违约，买方除应向卖方支付其拒绝接受部分（或中途退货部分）货款的 20% 作为违约金外，还应赔偿卖方因此造成的损失。

在本合同履行中若发生争议,双方应先协商解决;协商不成时,任意一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十四、合同效力及变更

1、合同自双方加盖公章或合同章后生效。

2、本合同生效后,买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同,双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行,否则视为违约。

3、特别约定:

(1)本合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同,并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订,但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行,该类文件是本合同的有效组成部分。

(2)如果卖方在合同签订后发现买方或买方的关联公司对卖方或卖方的关联公司有超期欠款的,卖方可中止(或终止)履行本合同。

4、本合同一式叁份,买方执贰份,卖方执壹份,具同等法律效力。本合同传真件有效。

5、本合同正文部分应采用打印文本签署,任何手写的填充、补充、修改或其它形式的修订,均需双方在修订处盖章确认,否则该部分内容无效。

6、本合同签订地: 银川 市

买方: 宁夏大学中卫校区

买方代表签字:

日期: 2019年5月28日

卖方: 宁夏讯达信息技术有限公司

卖方代表签字:

日期: 2019年5月5日